

0000927-93.2019.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... fatos é bastante conhecido pela prática de tráfico de drogas; que havia muitas denúncias sobre a prática de tráfico à Polícia Civil; que a investigação começou com uma pessoa vulgo "Capeta"; que o gerente do tráfico era DOUGLAS; que foi a partir da interceptação do celular de DOUGLAS que conseguiram outras informações; que especificamente na conversa que JONATHAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000927-93.2019.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000927-93.2019.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 900256/2016 -

Delegacia de Polícia de Cajati, 056/2017 - Delegacia de Polícia de Cajati, 54/2010

- Delegacia de Polícia de Cajati

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Rodrigues de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos – e outros 33 (trinta e três) Réus –, em decorrência da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Os presentes autos compõem-se em desmembramento dos Processos nº 0000942-33.2017.8.26.0294 e nº 0000508-10.2018.8.26.0294 em relação ao referido acusado.

Segundo consta da denúncia (fls. 2.776/2.825), ao menos no período compreendido

entre abril de 2017 e janeiro de 2018, nas imediações do conjunto habitacional promovido pela CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, conhecido na região por "predinhos do CDHU", localizado no bairro Vila Antunes, no Município de Cajati e Comarca de Jacupiranga, JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA, vulgo "Magrão", e outros 33 (trinta e três) Réus, todos em concurso, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 16 horas e 30 minutos, no endereço localizado na Avenida Figueira, Prédio 25 do CDHU, apartamento 32-A, Vila Antunes, no Município de Cajati, nesta comarca de Jacupiranga, FRANCISCO FLÁVIO UCHOA AMORIM, vulgo "Baixinho", CARLOS MAGNO DE SOUZA, vulgo "Tchuck" ou "Dilson", PAULO CÉSAR FERREIRA SOUZA, vulgos "Polina, Purina ou Cabeçudo", ANDRÉIA RAMOS LEAL LOPES, vulgo "Gorda", e DOUGLAS FIRMINO, vulgos "Douglinha, Douglas Perlin", previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, tinham em depósito, para fins de tráfico, 390 gramas da substância conhecida vulgarmente como "maconha", 742 gramas da substância cocaína e 760 gramas da substância entorpecente cocaína na forma de "crack", com o fim de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, ademais, que no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 16 horas e 30 minutos, no endereço localizado na Avenida Figueira, Prédio 436 do CDHU, apartamento 42-B, Vila Antunes, no Município de Cajati, nesta comarca de Jacupiranga, FRANCISCO FLÁVIO UCHOA AMORIM, vulgo "Baixinho", CARLOS MAGNO DE SOUZA, vulgo "Tchuck" ou "Dilson", PAULO CÉSAR FERREIRA SOUZA, vulgos "Polina, Purina ou Cabeçudo", ANDRÉIA RAMOS LEAL LOPES, vulgo "Gorda", e DOUGLAS FIRMINO, vulgos "Douglinha, Douglas Perlin", previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios com MARLI DE ANDRADE FRANÇA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 35 gramas da substância conhecida vulgarmente como "maconha", 41 gramas da substância cocaína e 04 gramas da substância entorpecente cocaína na forma de "crack", com o fim de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, no dia 14 de julho de 2017, por volta das 10 horas, 56 minutos e 25 segundos, na BR-116, nas imediações do KM 434, no município de Registro, FÁBIO MASSANEIRO PINTO, vulgo "Alemão ou Fábio Alemão", e DANIEL MASSANEIRO PINTO, em coautoria, também com o adolescente M.H.P.M., previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, venderam 24,7 gramas da substância entorpecente cocaína para VALTER RODRIGUES DE MORAIS, em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim, que, no dia 26 de janeiro de 2018, às 06 horas, na Avenida Figueira, Prédio 436 do CDHU, apartamento 21-B, Vila Antunes, município de Cajati, nesta comarca de Jacupiranga, FRANCISCO FLÁVIO UCHOA AMORIM, vulgo "Baixinho", CARLOS MAGNO DE SOUZA, vulgo "Tchuck" ou "Dilson", PAULO CÉSAR FERREIRA SOUZA, vulgos "Polina, Purina ou Cabeçudo", ANDRÉIA RAMOS LEAL LOPES, vulgo "Gorda", e DOUGLAS FIRMINO, vulgos "Douglinha, Douglas Perlin", previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, tinham em depósito, 07 gramas da substância entorpecente cocaína, acondicionados em 04 "pinos"; 14 gramas da substância entorpecente cocaína, acondicionados em 01 "trouxa" e; 12 gramas da substância entorpecente cocaína na forma de "crack" acondicionados em 37 pedras, em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

De acordo com o Ministério Público: "Segundo se depreende do Inquérito Policial n. 0000942-33.2017.8.26.0294, notadamente do Relatório Final de Interceptação Telefônica de fls. 626/911, Relatório complementar de fls. 1909/1928 e Relatório Final de 1930/1971, com base em investigações criminais, terminais telefônicos pertencentes aos denunciados, associados entre si neste desiderato ilícito, foram interceptados, após a devida autorização judicial, nos autos do Procedimento autuado sob o mesmo número, em quatro volumes em separado. A atuação conjunta dos

denunciados foi constatada durante todo o período citado, de forma minuciosa conforme se expõe a seguir. Apurou-se que os associados empreendiam esforços conjunto (sic) no intuito de viabilizar a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações do conjunto habitacional promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), localizado no bairro Vila Antunes, Município de Cajati/SP. As drogas eram vendidas notadamente no entorno do prédio 97 do referido conjunto habitacional, além de os denunciados se valerem de apartamentos diversos para armazenamento de drogas, dos valores obtidos com a prática criminosa, bem como para desempenho de atividade de contabilidade afeta ao tráfico de drogas – como prédio 436, ap. 21-B e prédio 25, ap. 32-A de posse do denunciado DOUGLAS; prédio 97, ap. 24-A, da denunciada ANDREIA e; prédio 96, ap. 42-B e prédio 436, ap. 42-B da denunciada MARLI - fls. 803 - Relatório Final de Interceptação Telefônica. No decorrer da investigação, ficou evidenciado que o ponto de tráfico de drogas funcionava de forma organizada, com a contratação e dispensa de pessoas responsáveis pela venda do entorpecente, bem como pelo seu transporte (...) Conforme apurado, eram donos do ponto de tráfico de drogas, além de FRANCISCO FLÁVIO UCHOA AMORIM, vulgo Baixinho, as pessoas de CARLOS MAGNO DE SOUSA, vulgo Tchuck, e PAULO CÉSAR FERREIRA DE SOUZA, vulgos 'Polina, Purina ou Cabeçudo'. (...) JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA, vulgo Magrão, auxiliava o denunciado DOUGLAS na venda de drogas no ponto de venda e nas imediações dos prédios do CDHU – cf. se constata dos diálogos ocorridos em 10 de junho de 2017, às 23h53min; 26 de junho de 2017, às 21h11min42s - fls. 774/776 (...)."

O mandado de prisão preventiva do ora acusado, expedido em 01/09/2019, foi cumprido em 21/02/2022, conforme documentação acostada às fls. 2.933/2.935.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: boletins de ocorrência (fls. 17/20, 30/32 e 33/34, 42/48, 54/55, 91/93, 111/115, 116/121, 152/156, 166/169, 170/171, 173, 918/922, 923/972, 1.049/1.072, 1.078/1.091, 1.082/1.085, 1.086/1.087, 1.088/1.097, 1.098/1.101, 1.102/1.148, 1.149/1.150, 1.151/1.152, 1.156/1.157, e outros), termos circunstanciados (fls. 21/23, 24/25, 26/27, 28/29, 1.153/1.155, e outros), autos de exibição e apreensão (fls. 56, 63/64, 94, 95, 122/128, 157/160, 174/177, 178/179, 2.104/2.105 e 2.106), termos de declarações e interrogatório (fls. 67, 96/97, 98/99, 100, 161, 162, 163, 164, 165 e 185/186), Relatórios de Investigações (fls. 100/103 e 104/105), laudos periciais de análise de objetos (fls. 208/230, 231/235, 239/242, 246/265, 266/269, 270/273, 278/282, 283/285, 286/287, 291/293, 294/378, 593/600, 602/672, 2.163/2.167, 2.858/2.875, 2.876/2.884, 2.885/2.887 e 2.888/2.917) e laudos definitivos de exames químico-toxicológicos (fls. 236/238, 243/245, 274/277, 288/290 e 2.856/2.857).

Notificado (fl. 2.941), JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA apresentou Defesa Preliminar às fls. 2.943/2.948, através da atuação de Defensor Dativo.

A denúncia foi recebida em 03/06/2022 pela decisão de fls. 2.959/2.960 e, não caracterizada qualquer hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), foi designada Audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 399 e seguintes do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa Técnica, após manifestação do Ministério Público (fls. 2.957/2.958), tendo sido mantida a custódia cautelar do acusado.

Em Audiência de Instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas, bem como o Réu foi interrogado (fls. 3.004/3.005).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 3.008/3.022), ao passo que a Defesa Técnica pleiteou por sua absolvição, sustentando a tese da

insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação dos delitos imputados ao acusado para o capitulado no art. 37 da Lei de Drogas, com aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 3.024/3.030).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e/ou prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

III.I. Do Crime do Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06

O tipo objetivo do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 pune, com reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a conduta de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

Ademais, como cediço, para que se verifique a tipicidade do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é necessária a demonstração de certo grau de estabilidade e permanência na associação dos agentes.

Nesse sentido, a lição da doutrina: “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão 'reiteradamente ou não', a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29) [...] Se se trata de crime contra a paz pública, há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei 11.343/06” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7 ed. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 1219-1220).

Considerando tais premissas, verifica-se que, no caso em apreço, a materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos notadamente através dos Relatórios de Investigações de fls. 100/103 e 104/105, dos laudos periciais de análise de objetos de fls. 208/230, 231/235, 239/242, 246/265, 266/269, 270/273, 278/282, 283/285, 286/287, 291/293, 294/378, 593/600, 602/672, 2.163/2.167, 2.858/2.875, 2.876/2.884, 2.885/2.887 e 2.888/2.917, dos laudos definitivos de exames químico-toxicológicos de fls. 36/238, 243/245, 274/277, 288/290 e 2.856/2.857, bem como a partir das provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA foi o autor do delito em análise, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, os elementos informativos reunidos durante a investigação preliminar e as provas colhidas ao longo da instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Ouvida em Juízo, a testemunha Marcelo Yiu, policial civil, relatou que o local dos

fatos é bastante conhecido pela prática de tráfico de drogas; que havia muitas denúncias sobre a prática de tráfico à Polícia Civil; que a investigação começou com uma pessoa vulgo “Capeta”; que o gerente do tráfico era DOUGLAS; que foi a partir da interceptação do celular de DOUGLAS que conseguiram outras informações; que especificamente na conversa que JONATHAN aparece, ambos tratam de uma troca de turnos e sobre as drogas que ainda tinham e sobre o que estava faltando; que a fotografia de JONATHAN aparecia no WhatsApp; que o celular que JONATHAN utilizava estava em nome da companheira dele; que os proprietários do ponto eram CARLOS, FLÁVIO UCHOA (vulgo Baixinho), e, abaixo deles, estava DOUGLAS, que era o gerente; que também atuava ANDREIA RAMOS, vulgo “Gorda”, e FÁBIO MASSANEIRO, vulgo “Alemão”, o qual guardava parte das drogas que eram vendidas nos prédios; que JONATHAN exercia a função de vendedor dos pontos de venda de drogas; que JONATHAN respondia diretamente a DOUGLAS e, assim, não atuava sozinho; que, inclusive, DOUGLAS sinalizou na conversa travada com JONATHAN que este estava na “troca de turno” e este último informou as drogas que tinham e as que faltavam no ponto; que JONATHAN já era conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas no mesmo ponto dos prédios da CDHU, pois JONATHAN era sempre citado em denúncias anônimas sobre a venda de drogas no local; que visualizou a foto de JONATHAN no WhatsApp e reconheceu como sendo o acusado; que a linha telefônica utilizada era de Maristela Pires, amásia de JONATHAN.

Por sua vez, a testemunha Adriano Barbosa Ribeiro, Delegado de Polícia, relatou, em Juízo, que o local dos fatos é de difícil acesso em razão de sua estrutura privilegiada; que havia uma organização que denunciava a presença da Polícia no local; que o inquérito policial foi instaurado em 2017 e, depois de diligências, foram identificadas algumas pessoas; que foi iniciado um trabalho de interceptação telefônica e o setor de investigação conseguiu identificar alguns dos agentes; que, no local, eram donos do ponto “Baixinho”, “Polina” e “Tchuck”; que cada um desses contava com a colaboração de outras pessoas; que “Tchuck” contava com a ajuda de sua esposa; que “Baixinho” contava com a colaboração do irmão, de mesmo nome; que foram identificados dois núcleos de atuação: um na cidade de Cajati e outro nas cidades de Juquiá e Miracatu; que, no primeiro núcleo, o gerente era DOUGLAS e, no segundo, FÁBIO; que DOUGLAS organizou diversos colaboradores; que um destes era JONATHAN, o qual era responsável pela venda da droga na biqueira, próxima ao prédio 97; que a biqueira funcionava 24 horas e os colaboradores trabalhavam em turnos; que na interceptação do celular de DOUGLAS, este conversa com JONATHAN, vulgo “Magrão”, sobre a troca de turno no ponto; que, nas conversas interceptadas, DOUGLAS também afirma à sua amásia JULIANA que está na biqueira com “Magrão”; que o telefone que JONATHAN utilizava pertencia a sua então amásia Martistela, com quem ele tem uma filha; que JONATHAN é irmão por parte de mãe do acusado JEFERSON; que foi cumprido um mandado de busca na casa de ambos; que, no decorrer das investigações, houve um vazamento de informações que prejudicou as prisões de alguns dos acusados; que JONATHAN estava subordinado ao gerente DOUGLAS, cumprindo turnos na biqueira, que funcionava 24 horas; que JONATHAN vendia drogas aos usuários que chegavam à biqueira; que DOUGLAS, BAIXINHO e FÁBIO foram interceptados; que JULIANA, que aparece nos diálogos, era amásia de DOUGLAS à época, e também denunciada pelo Ministério Público; que a participação de JONATHAN na associação era relatada por denúncias anônimas; que JONATHAN não foi encontrado para ser ouvido em sede policial; que nada de ilícito foi encontrado na casa de JONATHAN; que as drogas não ficavam pulverizadas entre os vendedores; que a associação mantinha verdadeiros “paióis” de preparo e armazenamento de drogas; que as drogas ficavam em apartamentos no CDHU; que foram localizados crack, cocaína e maconha nos apartamentos de diversas pessoas.

Em sentido semelhante foram as declarações do policial civil Nelson Galdino de Oliveira. A testemunha narrou, em Juízo, que há amplo conhecimento de que nos “predinhos do CDHU” há venda de drogas; que havia muitas denúncias de venda de drogas no local; que, como não obtiveram sucesso nas investigações pelo local, foi necessário um trabalho mais aprofundado; que chegaram, então, nos proprietários dos

pontos através de interceptação telefônica; que o gerente do ponto de vendas foi identificado como DOUGLAS, o qual organizava toda a logística do ponto (cobrança de dívidas, aquisições, vendas); que havia outro núcleo na cidade de Juquiá, cuja gerência era de FÁBIO, vulgo “Alemão”; que DOUGLAS também guardava certa quantidade de drogas que oportunamente eram encaminhadas para Juquiá; que as vendas eram feitas principalmente nas imediações do prédio 97; que entre os colaboradores de DOUGLAS, foi identificado JONATHAN; que este tratou sobre uma troca de turnos e também passou-lhe informações sobre a quantidade de drogas que ainda havia no local para venda; que, apesar da subordinação, os vendedores têm uma função muito importante para a associação, pois, sem eles, a estrutura não se mantém; que, em outra oportunidade, DOUGLAS conversou com sua amásia JULIANA, também acusada, e disse que estava conversando com JONATHAN; que, em outra conversa, a pessoa de vulgo “Gabriel Jesus” conversava com “Magrão”, e este dizia que iria mandar dinheiro para ele dentro da penitenciária; que identificaram o acusado JONATHAN por sua foto no perfil do WhatsApp e também porque o número do cadastro estava em nome de Maristela, amásia de JONATHAN, com quem ele tem uma filha; que eles costumavam se referir às drogas por nomes cifrados, a exemplo de “rosa”, que seguramente se trata de droga armazenada em cápsula rosa; que DOUGLAS, o alvo, manteve conversas semelhantes com outros colaboradores, conforme relatórios de interceptações; que FÁBIO CAPETA também compunha o bando, dando segurança e auxiliava no preparo das drogas, não ocupando cargo de gerência, como originalmente se suspeitava.

Por seu turno, a testemunha Júlio César Lima de Araújo, também policial civil, afirmou ter atuado apenas no cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa da acusada JULIANA PERLIN; que, na oportunidade, foram encontrados apetrechos para acondicionamento de drogas e documentos em nome de JULIANA e de outras pessoas.

Por fim, em seu interrogatório em Juízo, o Réu JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA confessou parcialmente as imputações a ele formuladas na exordial acusatória. Afirmou que conhecia DOUGLAS porque tinha um time de futebol à época; que, à época dos fatos, estava com dificuldades financeiras porque foi mandado embora de seu trabalho; que, então, pediu ajuda a DOUGLAS e este lhe ofereceu para ajudar no ponto de tráfico de drogas na região; que, inicialmente, negou, mas, passados alguns dias, como estava em péssimas condições financeiras, com atraso de aluguel por dois meses, aceitou a proposta e começou a atuar como olheiro da polícia no ponto, sem vender drogas; que trabalhou em 2017 até se mudar para cidade de Curitiba onde foi preso; que, à época, utilizava o celular de Maristela, sua ex-amásia; que conversava com DOUGLAS pelo celular; que, no dia que aparece na interceptação, deixou determinada quantidade de drogas com FÁBIO CAPETA; que, quando alguém ia embora mais cedo, escondia a droga que sobrava das vendas, e repassava para os vendedores do próximo turno o local onde as drogas estavam escondidas; que ficou dois meses nessa função; que “rosa” se referia a pinos da cor rosa de cocaína; que trabalhava dia sim dia não; que ganhou aproximadamente R\$1.200,00 em um mês; que somente repassou a droga em um dia, no dia que aparece na interceptação; que não compareceu anteriormente ao processo porque não foi citado.

Dos depoimentos anteriormente transcritos, corroborados pela própria confissão do acusado, verifica-se que, de fato, o acusado JONATHAN associou-se aos demais Réus para o fim de traficar drogas no local identificado na exordial acusatória, sob o comando e gerência do corréu DOUGLAS.

Inicialmente, importante ressaltar, no que tange ao depoimento de policiais, civis e militares, que não há dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente.

O policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, nos quais o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela Defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos policiais. Em outras palavras, a versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados (autos de exibição e apreensão, exames químico-toxicológicos, laudos periciais de análise de celulares), bem como pela própria confissão do acusado.

Nesse ponto, destaca-se, ademais, o conteúdo dos diálogos travados entre o acusado JONATHAN e o corréu DOUGLAS após a interceptação da linha telefônica deste último, a partir do qual se evidenciam a estabilidade e a permanência da participação do acusado na associação para o tráfico, a partir do exercício das funções de “segurança” ou “guardião” do ponto e de vendedor de drogas, através de “turnos de revezamento” com outros Réus, sob o comando do também acusado DOUGLAS, com quem demonstrou ter certa amizade/intimidade, senão vejamos:

Fls. 774/776: JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “Magrão”, auxiliava o denunciado DOUGLAS na venda de drogas no ponto de venda e nas imediações dos prédios do CDHU – cf. se constata dos diálogos ocorridos em 10 de junho de 2017, às 23h53min, e em 26 de junho de 2017, às 21h11min42s – fls. 774/776.

Fl. 779: Linha 13 99604-8524 (Maristela Pires): DOUGLAS fala para JONATHAN (Magrão) deixar a droga com “Capeta” (identificado como FÁBIO) e JONATHAN diz que deixou porções de entorpecentes com “Capeta” (03 ou 10 porções); DOUGLAS diz que já está chegando no ponto de venda – como se JONATHAN estivesse passando o plantão para “Capeta”. Depois, DOUGLAS diz para JULIANA que estava conversando com “Magrão” no ponto de venda de drogas.

Nesse sentido, comprovada a atuação de JONATHAN na própria rotina da associação, inclusive participando de revezamento de turnos em pontos de venda de entorpecentes, impossível a desclassificação para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas, como pretende a Defesa Técnica. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, “(...) 2. [a] norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e

participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante. 3. O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. De fato, cuidando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem (...) (HC 224.849/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013 - grifou-se)".

Desta feita, comprovada a estabilidade e a permanência da atuação do acusado na associação para o tráfico de drogas, de rigor a condenação do Réu JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

II.II. Do Crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga e, o jurídico, a saúde pública.

Considerando tais premissas, verifica-se que, no caso em apreço, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos notadamente através dos Relatórios de Investigações de fls. 100/103 e 104/105, dos laudos periciais de análise de objetos de fls. 208/230, 231/235, 239/242, 246/265, 266/269, 270/273, 278/282, 283/285, 286/287, 291/293, 294/378, 593/600, 602/672, 2.163/2.167, 2.858/2.875, 2.876/2.884, 2.885/2.887 e 2.888/2.917, dos laudos definitivos de exames químico-toxicológicos de fls. 236/238, 243/245, 274/277, 288/290, 2.856/2.857, bem como a partir das provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, os elementos informativos reunidos durante a investigação preliminar e as provas colhidas ao longo da instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, verifica-se que, conforme conclusões dos laudos periciais de exames químico-toxicológicos acostados às fls. 236/238, 243/245, 274/277, 288/290 e 2.856/2.857, constatou tratar-se de substâncias entorpecentes as matérias apreendidas nos autos (fls. 94, 122/128, 157/160 e 174/177), encontradas nos apartamentos 32-A do Prédio 25 e 42-B do prédio 436, ambos localizados na Avenida Figueira, Vila Antunes, no Município de Cajati, nesta comarca de Jacupiranga (Lei nº 11.343/06, art. 50, § 1º) – onde atua a associação que JONATHAN integrou –, quais sejam, cocaína e tetraidrocanabinol.

A autoria do acusado JONATHAN também é incontroversa.

Embora não tenha sido encontrado nada de ilícito na posse do acusado ou em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como tenha o Réu negado qualquer vinculação com as drogas apreendidas, as demais fontes de provas constantes dos autos apontam em sentido diverso.

Os policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão preventiva de JONATHAN narraram, tanto em sede policial, quanto em Juízo, de forma harmônica e coerente, o envolvimento do acusado com a traficância, como pode ser observado a partir dos depoimentos transcritos no tópico anterior. Os agentes da lei consignaram que JONATHAN já era conhecido dos meios policiais pela traficância

na mesma região onde as drogas foram apreendidas e que seu nome era sempre citado nas “denúncias anônimas” que chegavam até a Delegacia.

Ademais, o conteúdo das conversas telefônicas registrado também no tópico prévio evidencia que o acusado atuava tanto na guarda das drogas quanto nas vendas realizadas pela associação que integrou, alternando turnos no ponto de vendas, tudo sob o comando do corréu DOUGLAS.

Destaca-se, nesse ponto, que, apesar de negar o tráfico de entorpecentes, JONATHAN afirmou, em Juízo, que era responsável por receber as drogas que “sobravam” das vendas realizadas em seu turno, guardá-las em local seguro e, posteriormente, repassá-las ao próximo responsável por cobrir o turno no ponto de vendas, circunstâncias que revelam que o acusado, de fato, praticou ao menos as condutas de “ter em depósito”, “transportar” e “guardar”, todas estas previstas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06 como núcleos do tipo penal do tráfico de drogas.

Como cedido, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o Réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza do delito.

Anote-se, ainda, que, apesar da quantidade não expressiva das substâncias apreendidas, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio, notadamente a variedade, a forma de acondicionamento das drogas e os objetos conjuntamente com estas encontrados (microtubos tipo eppendorf's, dinheiro em notas variadas, armas e munições, cadernos de anotações, balanças de precisão, rolos para embalagem, entre outros), elementos corroborados pelo relato dos policiais civis que registram diversas denúncias anônimas sobre a prática da mercancia ilícita por parte do Réu, conforme já assinalado.

Nessa mesma ordem de ideias, conforme trecho do v. Acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, “[p]or outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Desta feita, de rigor a condenação do Réu JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II.III. Disposições Comuns

Conforme a Teoria da Indiciabilidade ou da Ratio Cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao Réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. No caso sob julgamento, contudo, o Réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta

diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Réu JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

II.IV. Dosimetria

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

II.IV.I Do Crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: apesar de possuir outras anotações criminais, o Réu não registra condenações definitivas por fatos anteriores ao presente, conforme registra a certidão de fls. 2.979/2.981, razão pela qual a presente circunstância judicial não será negativamente valorada, nos termos do Enunciado de Súmula nº 444 do c. STJ; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: não há razões concretas para serem negativamente valoradas. Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, valendo ressaltar que não merece aplicação a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em especial diante do fato de que o acusado responde a outros processos criminais nesta Comarca, mas também de haver nos autos provas de que sua dedicação a atividades criminosas não é eventual, nos termos da fundamentação. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II.IV.II Do Crime do Art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: apesar de possuir outras anotações criminais, o Réu não registra condenações definitivas por fatos

anteriores ao presente, conforme registra a certidão de fls. 2.979/2.981, razão pela qual a presente circunstância judicial não será negativamente valorada, nos termos do Enunciado de Súmula nº 444 do c. STJ; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: não há razões concretas para serem negativamente valoradas. Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena mínima cominada e fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Reconheço, por outro lado, nos termos do Enunciado de Súmula nº 545 do c. Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, "d"), tendo em vista que as alegações do Réu alcançaram as elementares do tipo penal aplicado, bem como contribuíram para o entendimento firmado por este Juízo. Nesse sentido, e sendo certo que, conforme teor do Enunciado de Súmula nº 231 do c. STJ, apesar da existência de circunstância atenuante, não pode a reprimenda, nesta fase, ficar abaixo do mínimo previsto em lei, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Ademais, observo que as ações delituosas decorreram de condutas dolosas e detentoras de desígnios autônomos, uma vez que se dirigiram a lesionar bens jurídicos autônomos entre si e muito bem delimitados, de modo que se impõe a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal, com a soma de todas as penas impostas. Assim, fica o Réu definitivamente condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.2000 (mil e duzentos) dias-multa.

Em atendimento ao disposto nos arts. 49, § 1º, do Código Penal, e 43 da Lei nº 11.343/06, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

Impede salientar, por fim, que o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena, a primariedade do Réu e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Considerando que o tempo de prisão preventiva não alteraria o regime prisional, deixo de realizar a detração (CPP, art. 387).

Diante do patamar de pena fixado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional, nos termos

dos arts. 44, inciso I, e 77, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para o fim de CONDENAR o Réu JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

IV.I. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Em se tratando de Ação Penal Pública, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de miresabilidade jurídica do condenado, visando à concessão do benefício de gratuidade da justiça (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

IV.II. Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em face do Réu JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA.

Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao Réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto dos crimes por ele praticados, da possibilidade concreta de voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que, em liberdade, não se afastará do distrito da culpa, sendo certo que, por meses, não foi localizado nos endereços constantes dos autos até ser encontrado para cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Vale ressaltar, sob outro aspecto, que “[a] prisão preventiva pode ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado. De fato, não é razoável manter o réu constrito preventivamente durante o desenrolar da ação penal e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. Sufragar tal entendimento vai contra ao já sedimentado tanto no STF quanto no STJ, no sentido de que, quando presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (STF, HC 89.089-SP, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2007). Por outro lado, tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, se faz necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes citados: RHC 39.060-RJ, Quinta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 244.275-SP, Sexta Turma, DJe 18/3/2013”. (RHC 53.828-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). Ademais, a despeito da situação pandêmica de propagação de COVID/19, do que se extrai dos autos, o Réu não se enquadra em nenhum dos grupos de risco, podendo ser isolado e receber tratamento imediato dentro da unidade prisional em caso de sintomas.

Isto posto, EXPEÇA-SE guia de execução provisória, devendo a execução ser imediatamente adequada ao regime semiaberto, salvo se preso preventivamente e/ou em regime fechado por outro motivo.

Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

IV.III. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

IV.IV. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena.

IV.V. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (Lei nº 11.343/06, art. 72), caso a providência já não tenha sido adotada.

IV.VI. Considerando a demonstração de que o numerário apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal c/c art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos nos autos. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

IV.VII. Fixo os honorários advocatícios do(s) patrono(s) de acordo com a tabela do convênio celebrado entre a OAB/DPE. Expeça(m)-se certidão(ões) a qual ficará disponível através do sistema SAJ para que o advogado, após a devida conferência, providencie sua impressão.

IV.VIII. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

IV.IX. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Jacupiranga, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA